

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2026 года
10:00 часов

10-1

г. Хабаровск
ул. Муравьева-Амурского,
д. 4, оф. 215

Об итогах правозащитной работы
Союза «Хабаровское краевое
объединение организаций профсоюзов
в 2025 году и задачах на 2026 год

Рассмотрев и обсудив итоги правозащитной деятельности Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее - Профобъединение) в 2025 году, Президиум отмечает, что работа была организована на основе Плана практических действий по реализации «Основных направлений деятельности Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на период 2025–2030 г.г.», утвержденного постановлением Президиума Хабаровского Профобъединения от 19.06.2025 № 2-5.

В 2025 году правозащитную работу обеспечивали 4 (2024 – 5) правовых инспектора членских организаций, 2 (2024 – 2) правовых инспектора аппарата Профобъединения, 9 (2024 – 11) иных юристов, работающих в профсоюзных органах, и 15 (2024 – 20) общественных правовых инспекторов.

В отчетном году проведено 55 (2024 – 56) проверок, 4 из них (2024 – 25) носили комплексный характер. В ходе проверок выявлено 20 570 (2024 – 3 406) нарушений в сфере трудового законодательства и социального партнерства, что составляет 374 нарушения на одну проверку, в то время как в 2024 г. 60 нарушений на одну проверку. Работодателям направлено 28 (2024 – 34) представлений об устранении нарушений, из них 16 277 (79 %) нарушений было устранено.

Правовая помощь оказана 3 235 членам профсоюзов (2024 – 3 034), в том числе рассмотрено 823 (2024 г. – 829) письменных и 2 412 (2024 г. – 2 205) устных обращений членов профсоюзов и председателей первичных организаций профсоюзов, по которым оказана консультативная и практическая помощь, касающаяся вопросов трудового, гражданского, пенсионного, наследственного, жилищного, семейного законодательства. 2 336 обращений (97 %) обоснованы и удовлетворены.

Оказана правовая помощь в разработке и экспертизе коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов, а также в оформлении

документов в комиссии по трудовым спорам и в суды, всего в 331 (2024 – 645) случае.

В органы прокуратуры направлено 4 (2024 – 1) материала, по которым приняты меры прокурорского реагирования. Один руководитель привлечен к административной ответственности.

В отчетном периоде подготовлены в судебные инстанции в интересах членов профсоюзов 50 (2024 - 56) исковых заявлений, 46 (2024 – 40) из которых рассмотрено и 36 (2024 – 32) удовлетворены полностью или частично, 4 исковых заявления в настоящее время рассматриваются в судах.

В 2025 г. рассмотрено 263 (2024 – 573) проектов законов и иных нормативных правовых актов, а также прошли правовую экспертизу 192 локальных нормативных акта и соглашения.

Совокупная экономическая эффективность в результате всех форм правозащитной работы правовых инспекторов и специалистов профсоюзных органов Профобъединения за 2025 год составила 29 983 180 руб. (2024 - 30 393 тыс. руб.).

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах правозащитной работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2025 год принять к сведению (приложения №1 и №2).

2. Членским организациям Профобъединения, координационным советам организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в муниципальных образованиях края, первичным профсоюзным организациям:

2.1 принять меры по повышению роли и ответственности выборных коллегиальных профсоюзных органов в укреплении законности в трудовых отношениях, в том числе при изменении форм собственности, реструктуризации, банкротстве или ликвидации организаций;

2.2 оказывать практическую помощь в защите и восстановлении нарушенных прав членов профсоюзов посредством оформления обращений в комиссии по трудовым спорам, как органа досудебного разрешения трудовых конфликтов, в органы надзора и контроля, исков в суд;

2.3 добиваться оперативного устранения работодателями нарушений прав и законных интересов членов профсоюзов с использованием всех представленных законодательством механизмов;

2.4 активнее практиковать личный прием членов профсоюзов непосредственно в трудовых коллективах в целях оперативной защиты трудовых прав работников;

2.5 участвовать в работе межведомственных и отраслевых комиссий по задолженности заработной платы в целях осуществления контроля за своевременной и полной выплатой заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды;

2.6 содействовать повышению уровня правовых знаний профактива и членов профсоюзов путем организации обучения, проведения деловых игр и круглых столов.

3. Отделу правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (заведующий – Барбалюк Н.П.) совместно с правовыми службами членских организаций:

3.1 обеспечить оказание практической помощи членским организациям по методическому сопровождению всех направлений правозащитной работы;

3.2 актуализировать методический материал по вопросам трудового законодательства с последующей его рассылкой членским организациям Профобъединения для применения в работе;

3.3 участвовать в работе комитетов и рабочих групп при Правительстве края и Законодательной Думе Хабаровского края в целях внесения предложений по направлениям деятельности и проведения экспертной оценки проектов законов и нормативных правовых актов;

3.4 осуществлять представительство членов профсоюзов в досудебной (внесудебной) и судебной защите прав и законных интересов членов профсоюзов, оказывая квалифицированную юридическую помощь;

3.5 добиваться законодательного сохранения уровня государственных гарантий и компенсаций работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

3.6 организовывать проведение семинаров, круглых столов, совещаний по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов;

3.7 в рамках проекта «Твой профюрисст» проводить посредством видео-конференц-связи консультации членов профсоюзов по правовым вопросам.

Срок: каждый третий вторник месяца.

4. Пресс-секретарю (Зотова В.Н.) обеспечить систематическое размещение на сайте Профобъединения и других информационных ресурсах публикаций, информационно-методических материалов о практике защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов.

5. Постановление Президиума Хабаровского Профобъединения от 27.03.2025 № 57-1 «Об итогах правозащитной работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в 2024 году и задачах на 2025 год» снять с контроля.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (Барбалюк Н.П.).

Председатель



Г.А. Кононенко

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах правозащитной работы Союза «Хабаровское краевое
объединение организаций профсоюзов» в 2025 году

Отчет и информация о результатах правозащитной работы Хабаровского Профобъединения за 2025 год подготовлены на основе отчетов членских организаций и отдела правовой и социальной защиты Профобъединения.

В отчетном периоде правозащитную работу осуществляли 2 правовых инспектора аппарата Профобъединения, 4 (2024 – 5) правовых инспектора членских организаций, 9 (2024 – 11) иных юристов, работающих в профсоюзных органах, 15 (2024 – 20) общественных правовых инспекторов.

Правозащитная работа аппарата Профобъединения проводилась по следующим направлениям:

1. осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства;
2. консультирование профсоюзного актива и членов профсоюзов, в том числе с выездом в первичные профорганизации;
3. консультирование жителей края посредством «горячей линии» по вопросам трудового законодательства;
4. защита социально-трудовых прав членов профсоюзов в судебных инстанциях;
5. обучение и своевременное информирование об изменениях трудового законодательства профсоюзного актива и членов профсоюзов;
6. разработка и юридическая экспертиза коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов;
7. юридическая экспертиза проектов законов и локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы членов профсоюзов;
8. участие в работе Хабаровской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, краевой и муниципальных межведомственных комиссий по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате, межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере трудового законодательства прокуратуры Хабаровского края.

В 2025 году проведено 55 (2024 – 56) проверок соблюдения работодателями трудового законодательства, из них 4 (2024 – 25) носили комплексный характер. Работодателям направлено 28 (2024 – 34) представлений об устранении 20 570 (2024 – 3 406) нарушений в сфере трудового законодательства и социального партнерства, что составляет более 374 нарушений на одну проверку, в то время как в 2024 г. данный показатель составлял более 60 нарушений на одну проверку. Работодателями устранено

16 277 (79 %) нарушений, что на 19 % больше предыдущего года. В динамике относительно предыдущего отчетного периода количество выданных представлений меньше, однако количество нарушений больше на 80 %. Вместе с тем количество нарушений на одну проверку увеличилось более чем в 6 раз.

В ходе двух проверок данные о нарушении прав работника не подтвердились. По остальным нарушениям в дальнейшем принимались меры по восстановлению прав работников.

В числе проверенных организаций:

1. АО «Хабаровские Энергетические системы», по вопросу правильности начисления и своевременности выплаты заработной платы.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. сроков выплаты заработной платы;
2. выплаты заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ);
3. необоснованного занижения часовой тарифной ставки при оплате работы в выходной (нерабочий праздничный) день и в ночное время;
4. выплаты несоразмерной количеству отработанного во вредных условиях труда времени компенсации за молоко (занижение);
5. необоснованного удержания НДФЛ с компенсационной выплаты на тепло и электроэнергию;
6. несоответствие сведений, указанных в трудовых договорах, в части установленного размера тарифной ставки и размера районного коэффициента;
7. отсутствие мнения представительного органа работников при составлении графиков сменности.

По результатам проверки, в адрес работодателя было внесено требование, которое удовлетворено частично. Так, работодателем устранены нарушения в части сроков выплаты заработной платы и ее размера не ниже МРОТ, учета мнения представительного органа работников, необоснованного удержания НДФЛ.

Информация по фактам выявленных нарушений в рамках заключённых соглашений была направлена в адрес Государственной инспекции труда в Хабаровском крае и Еврейской автономной области и прокуратуру Хабаровского края. По результатам проведенной прокуратурой Хабаровского края проверки вышеуказанные нарушения нашли свое подтверждение, за исключением занижения тарифной ставки при оплате праздничных и выходных дней. Также были выявлены дополнительные нарушения в части привлечения к работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени.

2. КГБУК «Хабаровский краевой театр кукол» (две проверки), по факту неправомерного изменения трудовой функции работника.

По результатам проверки в адрес работодателя внесено требование, которое удовлетворено и с работником достигнуто соглашение по спорным вопросам.

Вторая проверка по факту отказа со стороны Социального фонда России (далее - СФР) в назначении досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением творческой деятельности на сцене в театре.

По результатам проверки подготовлено исковое заявление, которое в настоящее время рассматривается судом Центрального района г. Хабаровск.

3. КГБУК «Дальневосточный художественный музей» о нарушении установленного законом срока выдачи по письменному заявлению работника надлежащим образом заверенных документов, связанных с работой.

В ходе проведения проверки факт нарушения со стороны работодателя требований статьи 62 Трудового кодекса РФ нашел свое подтверждение.

В адрес работодателя было внесено требование, которое удовлетворено. Заявителю выданы все запрашиваемые документы.

4. МБОУ гимназия № 7 по факту неоднократного необоснованного отказа СФР в досрочном назначении страховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью в учреждениях для детей. По результатам проверки подготовлено исковое заявление, которое частично удовлетворено судом Центрального района г. Хабаровск. Иск не удовлетворен в части зачёта периода работы истца пионервожатой и учебы. Подготовлена апелляционная жалоба, осуществлено представление интересов заявителя в Хабаровском краевом суде. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

5. КГБУ «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» по вопросу составления очередного графика отпусков на предстоящий год.

В ходе проверки было установлено, что работник не относится к категории работников, для которой Трудовым кодексом РФ ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. В связи с чем работнику было разъяснено, что перед составлением графика он может выразить свое мнение о том, какой период календарного года является удобным для использования отпуска, однако учитывать это мнение право работодателя, а не обязанность. Вместе с тем, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон трудового договора. Если работник и работодатель не могут прийти к соглашению о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, то такой отпуск должен быть предоставлен неделимой частью.

По результатам проверки состоялась рабочая встреча с работодателем, в результате которой спорные вопросы разрешены.

6. ФГКУЗ «7 Военный Госпиталь Войск Национальной Гвардии Российской Федерации» по вопросу законности заключения ученического договора с медицинскими сестрами при прохождении ими аккредитации.

Так, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профобразование работников, если это условие выполнения работниками определенных видов деятельности (ч. 4 ст. 196

Трудового кодекса РФ). Освоение образовательной программы должно оплачиваться работодателем без каких-либо встречных обязательств со стороны работника и без заключения с ним дополнительного договора по этому поводу. Соответственно, данное обучение должно осуществляться за счет средств работодателя, а соглашение, обязывающее работника возместить затраты на такое обучение в случае досрочного увольнения, незаконное.

По результатам проверки, в адрес работодателя было внесено требование, которое было полностью удовлетворено, ученические договоры с медицинскими работниками заключены не были.

7. КГБОУ школа-интернат № 5 г. Хабаровск по вопросам правильности начисления заработной платы.

В ходе проведенной проверки было установлено, что увеличение должностных окладов педагогических работников краевых образовательных учреждений было произведено в совокупности на 10 %, но произошло в два этапа с 01.01.2024 на 4% и с 01.09.2024 на 6 %, а не одновременно, как изначально предполагалось в Приказе Минобрнауки Хабаровского края от 17.06.2024 г. N 22, который был отменен. В данной части работодателем нарушений допущено не было.

Однако, в ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы. В связи с чем было предложено часы надомного обучения тарифицировать с первого дня возложения на работника данного вида работ;
2. несоответствия в расчете стоимости одного часа замещения.

Требование об устранении нарушений было направлено в адрес работодателя и принято им к исполнению.

8. АО «Хабаровские авиалинии» по вопросу внесения изменений в должностные инструкции работников и о возможном расторжении с ними трудовых договоров.

В ходе проверки было установлено, что работники были уведомлены о введении новых должностных инструкций в связи с изменением организационных условий труда, обусловленных необходимостью обеспечения воздушного судна средствами поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и обслуживание этого оборудования. При этом, вносимые изменения в должностные инструкции работников являются новыми трудовыми функциями, так как обеспечение воздушного судна средствами поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и обслуживание этого оборудования не входит в перечень работ, разрешенных подразделению «авиационно-техническая база», в соответствии с сертификатом организации по техническому обслуживанию воздушных судов.

В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ не допускается изменение трудовой функции по инициативе работодателя в одностороннем порядке, а кроме того, в данном случае указанная работа не входит в перечень работ, разрешенных подразделению «авиационно-техническая база».

Требование об устранении нарушений было направлено в адрес работодателя и принято им к исполнению.

9. КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» по факту незаконного увольнения работника.

В ходе проверки были запрошены копии документов, послуживших основанием для увольнения работника, анализ которых показал, что нарушений трудового законодательства допущено не было. Работник собственноручно написал заявление на отпуск с последующим увольнением, в течении всего отпуска заявление не отзывал и уже после увольнения решил продолжить трудовую деятельность. Фактов принудительного давления со стороны работодателя на работника с целью написания заявления об увольнении установлено не было.

10. КГКУ «Николаевский-на-Амуре центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по фактам несоблюдения правил охраны труда, незаконному привлечению работников к дисциплинарным взысканиям, поручению работникам дополнительной работы без оплаты и оформления дополнительного соглашения к трудовому договору.

В ходе проверки было установлено, что один из работников на рабочем месте которого установлен класс вредности 3.1, отказывался носить соответствующие средства индивидуальной защиты, а также не сдал экзамен по охране труда, в связи с чем подлежал отстранению от работы, однако работодатель рекомендации специалиста по охране труда не исполнил и в нарушение требований законодательства РФ работника от работы не отстранил.

Также было установлено нарушение ст.ст. 60.2, 151 Трудового кодекса РФ, выразившееся в поручении ряду работников (дворнику и разнорабочему) выполнения дополнительной работы без их письменного согласия, без заключения дополнительного соглашения к трудовому договору и без оплаты.

По фактам привлечения к дисциплинарным взысканиям работники в ходе проверки отказались от своих требований.

Поскольку обращения работников указанного учреждения носили массовый характер, то это послужило основанием для проведения рабочего совещания с представителями министерства социальной защиты Хабаровского края с целью урегулирования конфликтной ситуации и недопущения в дальнейшем нарушений трудового законодательства.

11. КГБУК «Хабаровский краевой театр юного зрителя» по факту привлечения к дисциплинарной ответственности в виде замечания и необоснованного увольнения.

В ходе проверки были выявлены нарушения норм действующего трудового законодательства, а именно:

1. в приказе о применении дисциплинарного взыскания в виде замечания, не было указано какие именно пункты должностной инструкции или кодекса профессиональной этики нарушил работник;

2. при проведении служебной проверки и вынесении приказа об увольнении работника за прогул, работодателем не были составлены акты,

фиксирующие его отсутствие на рабочем месте в определенные периоды времени;

3. нарушен срок (один месяц), установленный ст. 193 Трудового кодекса РФ, привлечения к дисциплинарной ответственности.

По итогам проверки в адрес работодателя было подготовлено и направлено мотивированное мнение с указанием допущенных нарушений.

По результатам рабочих встреч с работодателем было достигнуто соглашение об отмене приказа об увольнении. Спор был урегулирован в досудебном порядке.

12. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю по факту привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В ходе проверки было установлено, что основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности послужила неявка работника на работу во время его межсменного отдыха, который он проводил за пределами г. Хабаровск.

В приказе о привлечении к дисциплинарной ответственности работодатель ссылаясь на один из пунктов Должностного регламента, который содержит дополнительно несколько подпунктов. При этом ни один из них работником не был нарушен, выезд за пределы города Хабаровск был согласован работодателем, а физическая возможность прибыть на рабочее место в течении трех часов у работника отсутствовала.

При вынесении дисциплинарного взыскания работодателем не был установлен факт противоправного поведения работника, а также нарушен порядок, установленный ст. 193 Трудового кодекса РФ, а именно, месячный срок привлечения к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверки в адрес работодателя было направлено требование об устранении нарушения трудового законодательства. Поскольку работодателем требование выполнено не было, то было подготовлено исковое заявление об обжаловании дисциплинарного взыскания. Дело находится на рассмотрении в Индустриальном районном суде г. Хабаровск.

13. ООО «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания» по вопросу индексации заработной платы.

В соответствии с Федеральным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2023-2025 годы, в качестве механизма индексации заработной платы необходимо считать ежегодное увеличение должностных окладов работников на общий индекс потребительских цен, который определяется Федеральной службой государственной статистики. Последняя индексация заработной платы работникам общества производилась 07.10.2021 г.

В ходе проведения проверки были подготовлены коллективные обращения в органы прокуратуры и Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Надзорными органами факт нарушения работодателем трудового законодательства в части не проведения индексации заработной платы был подтвержден.

Поскольку, в дальнейшем, одному из работников была проведена индексация заработной платы лишь на 200 рублей, то это послужило основанием для обращения в суд с исковым заявлением.

В удовлетворении исковых требований было отказано, поскольку по мнению суда индексация, это не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. Данная обязанность может быть исполнена в частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и т.п. Из формулировки ст. 134 Трудового кодекса РФ следует, что рост потребительских цен на товары и услуги является основанием (причиной) проведения индексации заработной платы работников, однако в законе не говорится о том, что, исходя из инфляции должен определяться и размер индексации.

14. АО «Топливо-обеспечивающая компания», по факту незаконного отстранения работника от работы.

В ходе проверки было установлено, что работодатель отстранил работника от работы по причине несогласования допуска работника на режимный объект службами МВД и ФСБ России.

Не согласившись с действиями работодателя, правовым инспектором ХКООП был подготовлен иск в суд об обжаловании приказа об отстранении от работы. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде. Однако, в настоящее время работодатель повторно сделал соответствующие запросы в службы МВД и ФСБ России, после чего работнику выдали пропуск и допустили к работе.

В отчетном периоде по жалобе, подготовленной правовым инспектором Профобъединения, на действия подразделения Отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю, было отменено постановление о привлечении к административной ответственности по делам об административном правонарушении по ст. 12.6 КоАП РФ одного из члена профсоюза.

Из вышеизложенного следует, что вопросы социальной защищенности граждан, в частности соблюдения трудовых прав, в настоящее время особо актуальны, поскольку финансовые трудности, кадровый дефицит коснулись практически всех отраслей экономики и, как следствие, отразились на правоотношениях работников и работодателей. Нередки случаи привлечения к дисциплинарной ответственности работников с нарушением норм трудового законодательства, что создает напряженность в коллективах, порождает конфликты, разрешить которые не всегда возможно путем переговоров.

В этих условиях профсоюзным органам приходится максимально концентрироваться не только на решении задач по созданию оптимальных

условий труда, но и обеспечении защиты трудовых прав членов профсоюзов с использованием имеющихся инструментов судебного регулирования.

Так, в отчетном периоде подготовлены в судебные инстанции в интересах членов профсоюза 50 (2024 - 56) исковых заявлений, 46 (2024 - 40) из которых рассмотрено и 36 (2024 - 32) удовлетворены полностью или частично, 4 исковых заявления в настоящее время рассматриваются в судах. Исковые заявления подавались с целью разрешения различных вопросов, среди которых включение в трудовой стаж работы периодов, дающих право на досрочную пенсию; о взыскании задолженности по договору коммерческого найма; о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы; о возмещении ущерба, возникшего в результате ДТП; о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; о признании приказа о прекращении трудового договора (увольнении) незаконным, его отмене и восстановлении на работе; взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула; об отмене дисциплинарного взыскания. С участием правовых инспекторов Профобъединения рассмотрено 5 дел.

В органы прокуратуры направлено 6 (2024 - 1) материалов, по 5 из которых приняты меры прокурорского реагирования. Один руководитель привлечен к административной ответственности.

В отчетном периоде в правозащитной деятельности было востребовано консультирование профсоюзного актива и членов профсоюзов по вопросам:

1. обоснованности отказа СФР в назначении досрочной страховой пенсии с момента фактического обращения (5 обращений);
2. обоснованности поручения дополнительной работы (4 обращения);
3. приватизации служебного жилья;
4. предоставления отпуска, составления графика отпусков и разделение его на части (3 обращения);
5. отправления работников в простой;
6. внесения изменений в Положение об оплате труда (2 обращения);
7. обоснованности сокращения и увольнения (2 обращения);
8. расчета доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни с нарушением требований действующего законодательства (3 обращения);
9. обоснованности привлечения к дисциплинарной ответственности (6 обращений);
10. создания комиссии по трудовым спорам в организации;
11. вступления в наследство и принятия обязательств по кредитному договору;
12. обоснованности снижения размера премий (4 обращения);
13. правильности начисления стимулирующей выплаты (3 обращения);
14. индексации заработной платы;
15. неисполнения решения суда;
16. выплаты компенсации за проезд к месту отдыха и обратно.

В 2025 г. рассмотрено 263 (2024 – 573) закона и иных нормативных правовых акта, а также прошли правовую экспертизу 192 локальных нормативных акта и соглашения.

Правовая помощь оказана 3 235 членам профсоюзов (2024 - 3 034), в том числе рассмотрено 823 (2024 г. – 829) письменных и 2 412 (2024 г. – 2 205) устных обращений членов профсоюзов и председателей первичных организаций профсоюзов, по которым оказана консультативная и практическая помощь, касающаяся вопросов трудового, гражданского, пенсионного, наследственного, жилищного, семейного законодательства. 2 336 обращений (97 %) обоснованы и удовлетворены.

При участии правового инспектора Профобъединения при проведении Дальневосточным главным управлением Центрального банка РФ проверки в отношении АО «Хабаровсккурорт» о привлечении к административной ответственности по делам об административном правонарушении по части 4 статьи 15.23.1 КоАП РФ наказание в виде штрафа было заменено на предупреждение.

В отчетном периоде подготовлены и направлены обращения в Правительство РФ и Государственную Думу Федерального Собрания РФ с предложением повышения размера суточных при направлении в командировку работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений.

Так, при направлении в служебные командировки выплачиваются суточные в размере 100 рублей за день командировки. Несмотря на то, что данная выплата относится к компенсационной выплате, и правовое предназначение ее заключается в компенсации расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства работника, размер указанной выплаты с 2002 года и до настоящего времени не изменялся.

В настоящее время с учетом стоимости продовольственных продуктов, услуг общественного транспорта данная сумма не может покрыть даже минимальных расходов работников, направленных в командировку, что делает данную норму неэффективной. Однако инициатива не нашла поддержки.

В 2025 г. ежеквартально в министерство экономического развития Хабаровского края предоставлялся отчет об исполнении региональной программы Хабаровского края «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» в части компетенции Профобъединения.

Дальневосточной территориальной организацией Общероссийского профсоюза авиационных работников в отчетном периоде оказана правовая помощь в разработке и экспертизе коллективных договоров и локальных актах – 55. Подготовлено 4 иска в суд, 2 из которых удовлетворены. Оказана правовая помощь 39 членам профсоюза.

Председателем теркома дистанционно проводилось обучение по вопросам трудового законодательства.

Амурская бассейновая профсоюзная организация профсоюза работников водного транспорта РФ в отчетном периоде продолжила работу

по повышению уровня правозащитной деятельности и обеспечению представительства и защиты социально-трудовых прав и гарантий членов Профсоюза.

Председатели первичных профсоюзных организаций (далее ППО) обращались по вопросам соблюдения работодателями норм коллективного договора: выделении средств на социально-культурную и спортивную работу в трудовом коллективе, правильности начисления премий, обеспечения работников СИЗ.

Отсутствие коллективных трудовых споров является положительной практикой правозащитной деятельности.

Всего оказана правовая помощь 50 членам профсоюза.

В Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России в отчетном периоде правозащитная деятельность характеризовалась консультированием членов профсоюза по вопросам сокращения, введения нового штатного расписания в УФПС Хабаровского края – филиал АО «Почта России», правильности начисления премий, установления работодателем разных окладов по идентичным должностям.

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ проведено 224 консультации по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, новый макет которого был разработан совместно с комитетом по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края.

Урегулирование трудовых споров осуществлялось путем переговоров, направления разъясняющих писем, оказания практической и методической помощи руководителям образовательных учреждений. Вопросы соблюдения трудового законодательства в сфере образования и предоставления мер социальной поддержки выносились на рассмотрение краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На постоянной основе велась правовая рубрика по актуальным вопросам сферы образования под названием «Вы спросили – мы отвечаем» в изданиях «Профсоюзный вестник», «Молодежный профсоюзный вестник» Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза, в социальных сетях краевой организации размещено 58 публикаций. В *Telegram* каналах Хабаровской краевой, Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза еженедельно публикуется правовая информация. Вопросы, связанные с правозащитной деятельностью, размещаются председателями и профсоюзным активом в социальных сетях, созданных группах.

Оказывалась помощь:

- членам Профсоюза (многочисленно) по вопросам оплаты труда;
- председателю ППО образовательной организации по вопросу несоответствия должностной инструкции и выполняемой работы;
- председателю ППО дошкольного образовательного учреждения о правильности начисления заработной платы в период простоя;
- председателю ППО учреждения дополнительного профессионального образования в связи с неправомерным вынесением дисциплинарного

взыскания;

- директору образовательной организации в разъяснении механизма исполнения решения апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда в части внесения изменений в трудовой договор, взыскания заработной платы, компенсации за задержку выплат, причитающихся работнику, компенсации морального вреда и другие вопросы.

Помимо изложенного в отчетном периоде было проведено рабочее совещание с представителями министерства образования и науки Хабаровского края по вопросам разработки и внедрения новой системы оплаты труда педагогов, обусловленное апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 27.08.2025 г, согласно которому должностной оклад должен быть не меньше МРОТ.

Хабаровская краевая организация Профсоюза в связи с отсутствием фактического роста заработной платы продолжила работу по направлению обращений Губернатору и министру образования и науки Хабаровского края, главам муниципальных образований края, начальникам управлений образований. Вопрос по увеличению фактического роста заработной платы на одну ставку оставался открытым в течение отчетного периода.

Всего в отчетном периоде за консультациями в устной форме, по телефону, на личном приеме обратился 421 член профсоюза.

При тесном взаимодействии председателя первичной профсоюзной организации и ректора ТОГУ традиционно в рамках коллективного договора в части дополнительных гарантий и компенсаций в 2025 году 26 работникам было предоставлено жилье (комнаты в общежитии) университета, на постоянной основе организованы юридические бесплатные консультации дежурными преподавателями и студентами-практикантами (каждый третий четверг месяца) в Юридической консультации при юридическом факультете для работников – членов профсоюза.

Экономическая эффективность правозащитной деятельности в целом в краевой организации Профсоюза в 2025 году составила 12 миллионов 263 тысяч рублей.

Хабаровской краевой организацией Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и председателями территориальных комитетов в отчетном периоде проведено 4 проверки по контролю за соблюдением трудового законодательства и вопросам социальной защиты членов Профсоюза в организациях и учреждениях, объединяемых краевой организацией Профсоюза. Выявлено 5 нарушений, из которых 3 устранено.

В Комсомольскую-на-Амуре городскую профсоюзную организацию работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ обратились за правовой помощью 9 членов профсоюзных организаций. Поводом для обращений послужили: порядок применения дисциплинарного взыскания к работнику, режим рабочего времени, корректировка локальных нормативных актов, возмещение ущерба, порядок удержания из заработной

платы, доплаты до МРОТ, компенсация переезда из района Крайнего Севера, пенсии, порядок оплаты «северного» проезда, расчет пособия по временной нетрудоспособности, увольнение, оплата сверхурочной работы, порядок изменения трудового договора, подготовка нового коллективного договора.

Отмечается увеличение объема запросов в рамках трудовых отношений, что свидетельствует об изменениях трудовых процессов ведущих работодателей города и наличие неурегулированных вопросов. В тоже время работникам в основном удается решить возникающие вопросы на досудебной стадии, что свидетельствует о готовности работодателей и работников искать компромисс для сохранения трудовых отношений.

Наиболее востребованной формой обращения работников за правозащитной помощью по-прежнему остается личный прием.

В отчетном периоде посредством обращения членов Профсоюза за консультациями в устной форме, по телефону, на личном приеме было рассмотрено в краевом, территориальных комитетах Профсоюза 47 обращений, из них обоснованно и удовлетворено 39. Жалоб и других обращений 30.

В основном вопросы решались в рабочем порядке, даны 3 письменные консультации.

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников жизнеобеспечения правозащитная работа проводилась по следующим направлениям: взаимодействие с органами власти и управления в рамках социального партнерства в сфере социально-трудовых отношений; коллективно-договорная работа на предприятиях; экспертиза локальных нормативных актов работодателей, затрагивающих трудовые права и профессиональные интересы работников; консультационная и информационно-методическая работа; контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и выполнением ими условий коллективного договора при выездных проверках; представление интересов членов профсоюза в индивидуальных трудовых спорах, в том числе в судебных органах.

Сотрудничество в сфере социально-трудовых отношений с органами государственной власти и местного самоуправления осуществлялось путём участия председателя краевого комитета в работе краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, Общественного совета при комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, Общественного совета при главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, Общественной палате города Хабаровска, в работе конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и др.

В рамках действующих соглашений о социальном партнерстве продолжалось взаимодействие между Хабаровской краевой организацией профсоюза работников жизнеобеспечения и министерством жилищно-

коммунального хозяйства Хабаровского края, администрациями города Хабаровск и Хабаровского муниципального района. Сотрудничество такого рода позволяет быстрее и эффективнее решать вопросы, связанные с обеспечением соблюдения трудовых прав работников отрасли.

Другим важным направлением правозащитной деятельности является работа по заключению коллективных договоров на предприятиях отрасли и контролю за выполнением их условий. В 2025 году на предприятиях отрасли, где действуют ППО, было заключено 4 новых коллективных договора и 11 пролонгировано на новый срок.

Инициаторами колдоговорных кампаний, как правило, выступали профкомы первичных профсоюзных организаций. Благодаря принципиальности и активности профсоюзных активистов в проекты коллективных договоров включаются положения, обеспечивающие соблюдение работодателями норм оплаты труда, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ и другими соглашениями. Их реализация позволяет профсоюзным организациям системно решать вопросы повышения оплаты труда, обеспечения установленных законодательством доплат и надбавок компенсационного характера с учетом квалификации работников, сложности и условий их труда, что, в свою очередь, способствует социальной стабильности в трудовых коллективах, закреплению кадров и повышению мотивации к труду.

Большинство проектов коллективных договоров организаций отрасли проходит правовую экспертизу в краевом комитете профсоюза, что позволяет более объективно оценить уровень защиты трудовых прав и профессиональных интересов работников в рамках коллективно-договорного регулирования.

В 2025 году специалистами краевого, Комсомольского-на-Амуре городского профсоюзного комитета, а также профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций была оказана консультационная и практическая помощь по вопросам применения трудового законодательства 49 членам профсоюза. При этом было рассмотрено 13 письменных жалоб членов профсоюза и 36 устных обращений поступило на личном приеме, в том числе по телефону.

Коллективные обращения поступали от членов первичных профсоюзных организаций: МУП г. Хабаровска «Водоканал»; АО «Хабаровские энергетические системы», ООО «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания», МУПов г. Комсомольска-на-Амуре «Горводоканал», «Производственное предприятия тепловых сетей» и «Спецавтохозяйство».

Обращения касались нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, порядка компенсации работы в выходные и праздничные дни, а также ночное время, установления оплаты труда в соответствии с отраслевым тарифным соглашением, незаконным снижением оплаты труда, порядком и размером индексации заработной платы, прохождения

профилактических медицинских осмотров и др. После письменных обращений краевого и профсоюзных комитетов, а также переговоров с работодателем большая часть требований работников были удовлетворены.

В отчетном периоде по обращениям членов профсоюза подготовлено 8 исковых заявлений.

7 исков работников МУП г. Хабаровска «Водоканал» о признании действий работодателя незаконными в начислении доплаты за совмещение должностей без учета стимулирующих выплат, районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайней Севера и (или) приравненных к ним местностях. Все иски Центральным районным судом г. Хабаровск были объединены в одно производство. Представителем работника выступала председатель ГПО МУП г. Хабаровска «Водоканал» Аврамич М.Р. В удовлетворении исковых требований работникам было отказано, так как доводы стороны истца о применении по аналогии к рассматриваемому спору Постановления Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 №-26П суд посчитал несостоятельными, поскольку аналогия между работой в выходные, нерабочие праздничные дни и работой при совмещении профессий (должностей) в течение одного рабочего времени отсутствует.

Второй иск был подготовлен и направлен в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска правовым инспектором труда Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Меньшиковой А.А. о возложении обязанности произвести индексацию заработной платы, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за задержку заработной платы с ООО «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания». В удовлетворении исковых требований работнику было отказано, так как работодателем произведено повышение уровня реального содержания заработной платы и ее покупательной способности сотруднику, несмотря на то, что данное повышение составило ниже уровня индекса потребительских цен по итогам 2024 года. По заключению суда законодательно не определен коэффициент, на который должны повышать зарплату работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере. Отправной показатель (индекс потребительских цен, инфляция и т.п.) не является обязательной величиной. Работодатель может выбрать другую произвольную величину. Таким образом, работодатель вправе самостоятельно в локальном нормативном акте установить размер коэффициента индексации заработной платы исходя из выбранного им показателя для индексации.

Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы за 2025 год составила 626 тысяч рублей.

Хабаровской краевой организацией Горно-металлургического профсоюза России в отчетном периоде рассмотрено 12 обращений членов профсоюза, все из которых удовлетворены. Оказана помощь в юридическом анализе трудового договора члена профсоюза ООО «Авиакомпания «Амур», локальных актов ООО «Амурсталь».

Работнику ООО «Амурсталь» оказана помощь в сборе документов,

необходимых для назначений досрочной пенсии в связи с работой во вредных условиях.

Хабаровской межрегиональной организацией Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» принято на личном приеме, включая устные обращения по телефону, 313 членов профсоюза. При этом 283 обращения признаны законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. Рассмотрено 104 письменных обращения, из которых 45 признаны обоснованными.

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы составила 6 млн.721 тысяча рублей.

В Хабаровской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения РФ в отчетном периоде правовую работу осуществляли правовой инспектор труда ЦК Профсоюза Ратникова Л.Ю. и один внештатный правовой инспектор труда Хабаровской краевой организации Профсоюза работников здравоохранения Сергеева Т.Н.

Было проведено 11 проверок, 2 из которых комплексные (КГБУЗ «Городская больница» имени М.И. Шевчук министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск – на – Амуре) и КГБУЗ «Николаевская – на – Амуре центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Николаевск – на – Амуре), 3 проверки внеплановые по обращению членов Профсоюза и 6 проверок тематических.

По итогам проверок работодателям направлено 11 справок, 4 представления.

В прокуратуру направлено 1 требование о привлечении главного врача к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Выявлено нарушений трудовых прав – 20 515.

Устранено нарушений – 16 236.

Основные нарушения:

1. не выдача молока (денежной компенсации) работникам, на чьих рабочих местах по результатам СОУТ установлено влияние биологического фактора;
2. отсутствие в трудовых договорах условий, которые в соответствии со статьёй 57 Трудового кодекса являются обязательными (режим рабочего времени и времени отдыха (обед), условия труда на рабочем месте, составные части заработной платы в соответствии с Положением об оплате труда, продолжительность рабочего времени (недели) – в часах);
3. рабочая смена на 30 минут дольше времени, указанного в табеле;
4. не оформлены трудовые договоры по внутреннему совместительству – 85 нарушений;
5. не заключены дополнительные соглашения при переводах, что не позволяет определить условия, на которых работник приступил к выполнению обязанностей по другой должности – 65 нарушений;
6. не оформляются дополнительные соглашения на выполнение дополнительной работы, размер доплаты за дополнительную работу фактически определяется экономистами учреждения, без учёта согласия/несогласия работника – 246 нарушений;

7. не оплачены сверхурочно отработанные часы у водителей автомобилей скорой медицинской помощи – в отношении 9 водителей за период с января по март 2025 года. Работодателю указано на необходимость выполнения перерасчёта в кратчайшие сроки;

8. необоснованное снижение компенсационной выплаты за работу в ночное время.

Оформлено в суды 31 исковое заявление.

Рассмотрено 19 обращений, на которые дано 19 письменных правовых консультаций.

На личном приёме и по телефону устно проконсультирован 261 член Профсоюза.

В 2025 году правовым инспектором труда ЦК Профсоюза было проведено обучение профсоюзного актива по темам: «Оформление и оплата дополнительной работы в медицинской организации за пределами нормы рабочего времени», «Оформление и оплата дополнительной работы в медицинской организации в пределах нормы рабочего времени», которое прослушали 56 человек.

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы составила 7 млн. 500 тысяч рублей.

Первичной профсоюзной общественной организацией Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина оказана правовая помощь 439 (2024 – 407) членам профсоюза.

В отчетном периоде проводились проверки по обращениям работников - членов профсоюза в цехах № 6, 8, 12, 14, 19, 33, 50, 55, 95. Так, члены профсоюза обращались по следующим вопросам:

- права работников, выполняющих оборонные заказы;
- привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни работников, работающих по государственному оборонному заказу и имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, без их согласия;
- компенсация расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно детей отдельно от родителей, являющихся работниками предприятия и выполняющих оборонный заказ.

Председатели членских организаций Профобъединения регулярно принимали участие в работе Хабаровской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также ряда краевых и муниципальных межведомственных комиссий, что позволило последовательно и принципиально отстаивать социально-трудовые права работников - членов профсоюзов, направленные на повышение уровня реального содержания заработной платы, на своевременную и полную оплату труда.

Правовой инспектор Профобъединения, как член квалификационной коллегии судей Хабаровского края, рассмотрел 14 жалоб граждан о нарушении прав при рассмотрении дел в судебном производстве.

Продолжилась совместная работа с органами прокуратуры в крае. Специалисты ХКООП принимали участие в работе коллегий, совещаний,

комиссий краевой прокуратуры. Представители прокуратуры в свою очередь участвовали в мероприятиях Профобъединения.

С целью обучения профсоюзного актива и членов профсоюзов, их своевременного информирования об изменениях трудового законодательства специалисты Профобъединения проводили обучение в г. Хабаровск, а также был разработан следующий информационный материал:

- памятка по заработной плате;
- памятка по заключению коллективного договора;
- буклет по заключению срочного трудового договора;
- буклет по проведению сокращения в организации;
- буклет по предоставлению отпуска работникам.

Материал был направлен в адрес членских организаций и координационных советов для использования в работе.

Экономическая эффективность в результате всех форм правозащитной работы правовых инспекторов и специалистов органов Профобъединения за 2025 год составила 29 983 180 (2024 - 30 393 тыс. рублей).

Заведующий отделом
правовой и социальной защиты
аппарата Профобъединения



Н.П. Барбалюк